

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5097513-68.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: ADOLFO COSTA NETO

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA - TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - INSTRUÇÃO EM ANDAMENTO, COM DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO e de a ele NEGAR PROVIMENTO, de forma a MANTER a decisão do Ev. 13 dos autos do processo n. 5003738-93.2024.4.02.5102. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2025.

5097513-68.2024.4.02.5101

510015282989 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5097513-68.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: ADOLFO COSTA NETO

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Niterói, nos autos do processo nº 5003738-93.2024.4.02.5102 (Ev. 13), de indeferimento da tutela de urgência requerida pela parte autora, "para fins de imediata suspensão do desconto do Imposto de Renda Pessoa Física retido na fonte dos proventos de aposentadoria do(a) Autor(a), sob risco de faltar complemento para tratamento de saúde e aquisição de medicamentos, sendo, ainda, *conditio sine qua non* para alimentação e sustento de sua família".

Alega o autor ser portador de doença grave caracterizada como cardiopatia grave, fazendo jus à isenção do imposto de renda, que lhe vem sendo descontado, reduzindo sua disponibilidade financeira de verba alimentar.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida no Ev. 3.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O juízo recorrido, para indeferir a tutela de urgência, analisou os documentos que acompanharam a petição inicial e concluiu que tais documentos não demonstraram, suficientemente, a verossimilhança das alegações, sendo necessária a dilação probatória.

De fato, pela análise dos documentos juntados pela parte autora nos autos originários, não se identifica a urgência a justificar a concessão da tutela requerida, antes da formação do contraditório e da apresentação de informações pela ré, em que pese documentos médicos

constantes do Ev. 1.9 a 1.18 do processo principal, cabendo acrescentar que o relatório médico de Ev. 1.9, que descreve um histórico de cardiopatia, sequer está datado.

Além disso, foi determinada a realização da prova pericial pelo juízo de origem (Ev. 13 dos autos originários).

Consigno que inexistente a urgência alegada pela parte autora, já que detentora de renda que garante a sua subsistência até o trânsito em julgado. Ademais, caso se reconheça o direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, a parte autora receberá os valores em atraso, devidamente corrigidos.

Destaco que, após a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, nada foi acrescido aos autos que modificasse o entendimento ali manifestado, especialmente diante da necessidade de se aguardar a realização da perícia médica.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER DO RECURSO** e de a ele **NEGAR PROVIMENTO**, de forma a MANTER a decisão do Ev. 13 dos autos do processo n. 5003738-93.2024.4.02.5102. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto.